

일련번호 [종합2019-003-05]

한전KDN(주) 상임감사 통 보 요 구

제 목 수발주 계약 대금 청구 기한 미준수

소 관 부 서 ○○사업처(◇◇◇◇◇◇팀)

조 치 부 서 ○○사업처(◇◇◇◇◇◇팀)

구 분 계약관리

내 용

○○사업처 ◇◇◇◇◇◇팀은 “전력○○□□□□□□ 소프트웨어 유지관리 용역” 사업을 ▲▲▲▲▲▲로부터 수주하여 'XX.XX.XX. 계약을 체결(0,000,000천원 VAT미포함)하고 'XX.XX.XX. 완료하는 사업으로 최초 사업시행 계획 품의시 사업기간은 'XX.XX.XX. ~'XX.XX.XX.까지이었으나 고객사의 요청에 따라 사업기간을 연장하여 'XX.XX.XX.~ 'XX.XX.XX.까지 사업을 수행하였다.

“전력○○□□□□□□ 소프트웨어 유지관리 용역” 계약의 대가의 지급은 “제안요청서” 3.나.(대가의 지급)에 따라 착수 후 매 3개월이 지난 익월에 용역수행보고서와 하도급계약 준수실태보고서 등을 제출하여 대가를 지급받아야 하며, 동 계약 “일반용역계약특수조건” 제11조(지체상금) ②항에는 용역수행 완료일은 계약상대자가 검사를 요청한 날을 기준으로 하여 계약상대자의 사유로 인하여 검사·검수기간을 초과하였을 때도 초과한 기간만큼 지체상금이 부과됨을 명시하였다.

○○사업처 ◇◇◇◇◇◇팀은 동 사업과 관련하여 目目目目(주)와 “□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□ 소프트웨어 등 15종 유지관리 용역” 하도급 계약을 ‘XX.XX.XX. 체결하고 원 발주처 대가 지급 기준 등을 준용하도록 용역시방서에 명시 하였으며, 해당 수·발주 계약의 기성(준공) 검사 요청 및 대가청구 내역은 표3과 같았다.

[표3] 수발주계약 기성(준공) 검사 요청 및 대가청구 내역

구 분	수 행 기 간	검사요청기한	검사요청일	대가청구일
1회차 기성	'XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX.	'XX.XX.XX.	'XX.XX.XX.	'XX.XX.XX.
2회차 기성	'XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX.	'XX.XX.XX.	'XX.XX.XX.	'XX.XX.XX.
3회차 기성	'XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX.	'XX.XX.XX.	'XX.XX.XX.	'XX.XX.XX.
4회차 준공	'XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX.	'XX.XX.XX.	'XX.XX.XX.	'XX.XX.XX.

※ 발주계약의 경우 계약 체결일 이후 수행으로 1회차 기성 수행기간만 상이함

○○사업처 ◇◇◇◇◇◇◇◇팀은 동 계약 입찰 공고된 “제안요청서” 3.나.(대가의 지급)에 따라 착수 후 매 3개월이 지난 익월에 용역수행보고서와 하도급계약 준수실태보고서 등을 제출하고 대가를 청구했어야 하나, 동 사업과 관련된 수·발주 계약 모두 2회차 이후 원 발주처의 공식적인 사유 없이 검사 요청 기한을 준수하지 않고 검사 요청을 지체하여 수주계약 “일반용역계약특수조건” 제11조(지체상금) ②항에 따라 지체상금이 부가될 우려가 있었다. 이에 ○○사업처 ◇◇◇◇◇◇◇◇팀은 계약과 관련한 대가 청구 및 지급 업무 처리에 주의할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○사업처 ◇◇◇◇◇◇◇◇팀은 동 사업 기성대가 청구시 약 2개월 정도 지연지급되는 것이 관행적이며, 특히 3,4차 기성은 해당 기간 중 “XX~’XX년 □□□□□□ □□□□□□ 위탁 용역” 계약(‘XX.XX.XX.) 추진(발주, 계약, 착수)과 관련하여 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 유지관리부서(IT기획팀) 담당자의 업무 과중으로 인한 지연이 발생하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○사업처장은 수·발주 계약의 기성 및 준공 검사 기한 준수와 발주 계약의 대금 지급이 지연되지 않도록 관련부서 직원들에게 관련 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)